

REGULAMIN PROMOCJI

„NOWY DOM. NOWY SAMOCHÓD.”

NovaDuo - Pogroszew, ul. Nowowiejska 58

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „NOWY DOM. NOWY SAMOCHÓD.”, zwanej dalej „Promocją”, jest JPJ Concept Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja dotyczy lokali mieszkalnych oferowanych przez Organizatora w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego NovaDuo, realizowanego w Pogroszewie przy ul. Nowowiejskiej 58.
3. Promocja jest skierowana do osób fizycznych nabywających lokal mieszkalny na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Promocja ma charakter sprzedaży premiowej. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnikowi przysługuje dodatkowa nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego.
5. Promocja nie jest konkursem, loterią ani inną grą losową. O uzyskaniu prawa do Nagrody nie decyduje przypadek, losowanie ani rywalizacja pomiędzy Uczestnikami.

§ 2. Okres obowiązywania Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia opublikowania niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora do dnia 31 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego jej zakończenia na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Dla zachowania terminu Promocji wymagane jest zawarcie przez Uczestnika umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu objętego Promocją nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Osoba, która w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem umowę rezerwacyjną dotyczącą lokalu NovaDuo, zachowuje prawo do skorzystania z Promocji, jeżeli wynikająca z tej rezerwacji umowa deweloperska zostanie zawarta w terminie wynikającym z umowy rezerwacyjnej, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
4. Organizator może zakończyć Promocję przed dniem 31 grudnia 2026 r. w stosunku do nowych Uczestników.
5. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie narusza praw osób, które przed ogłoszeniem jej zakończenia zawarły umowę deweloperską albo umowę rezerwacyjną spełniającą warunki niniejszego Regulaminu.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne wspólnie nabywające lokal mieszkalny w inwestycji NovaDuo, działające jako konsumenci.
2. Warunkiem uzyskania prawa do Nagrody jest łączne spełnienie następujących warunków:
 - a) zawarcie umowy deweloperskiej na zasadach określonych w § 2,
 - b) terminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej, w szczególności zapłata pełnej ceny lokalu,
 - c) dokonanie odbioru lokalu,
 - d) zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu na Uczestnika.
3. Zawarcie umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej nie powoduje natychmiastowego przeniesienia własności Nagrody ani obowiązku jej wcześniejszego wydania.
4. Prawo do Nagrody jest związane z zakupem konkretnego lokalu i nie może zostać przeniesione na inną osobę niezależnie od praw wynikających z umowy dotyczącej lokalu.

§ 4. Nagroda

1. Nagrodą w Promocji jest fabrycznie nowy samochód osobowy Ford Puma z automatyczną skrzynią biegów, zwany dalej „Nagrodą”.
2. Przewidywana wartość katalogowa Nagrody wynosi około 100 000 zł brutto.
3. Wartość katalogowa samochodu przekazywanego Uczestnikowi nie będzie niższa niż 95 000 zł brutto, według oficjalnego cennika producenta lub importera obowiązującego w chwili zakupu samochodu przez Organizatora.
4. Samochód będzie pojazdem o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2027 r.
5. Dokładna wersja wyposażenia, kolor nadwozia, jednostka napędowa oraz inne elementy konfiguracji pojazdu będą zależały od aktualnej oferty producenta oraz dostępności samochodów w chwili zakupu pojazdu przez Organizatora.
6. Zdjęcia samochodu wykorzystywane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ogłoszeniach oraz pozostałych materiałach reklamowych mają charakter ilustracyjny i nie stanowią zapewnienia dotyczącego konkretnego koloru lub wersji wyposażenia pojazdu.
7. Jeżeli Ford Puma:
 - a) przestanie być produkowany,
 - b) zostanie zastąpiony przez producenta innym modelem,
 - c) nie będzie dostępny w konfiguracji pozwalającej na realizację Promocji,
 - d) albo wystąpi inna obiektywna przyczyna uniemożliwiająca jego zakup,Organizator będzie uprawniony do przekazania Uczestnikowi innego fabrycznie nowego samochodu tej samej lub wyższej klasy, o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2027 oraz wartości katalogowej brutto nie niższej niż 95 000 zł.
8. Na jeden lokal objęty Promocją przypada maksymalnie jedna Nagroda, niezależnie od liczby nabywców lokalu.
9. W przypadku kilku nabywców jednego lokalu sposób przekazania i wskazanie właściciela lub współwłaścicieli pojazdu zostaną ustalone przed jego wydaniem zgodnie ze wspólną dyspozycją nabywców oraz obowiązującymi przepisami.

§ 5. Prawo do Nagrody

1. **Prawo do Nagrody powstaje wyłącznie po łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:**
 - a) zapłacie przez Uczestnika pełnej ceny wynikającej z umowy deweloperskiej,
 - b) dokonaniu odbioru lokalu,
 - c) zawarciu umowy przenoszącej własność lokalu.
2. Zgłoszenie przez Uczestnika wad lub usterek lokalu nie powoduje utraty prawa do Nagrody ani nie może być uzależnione od rezygnacji przez Uczestnika z praw przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
3. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady istotne uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z lokalu, wydanie Nagrody może nastąpić po ich usunięciu.
4. Zgłoszenie innych wad lub usterek nie powoduje utraty prawa Uczestnika do Nagrody.

§ 6. Wydanie Nagrody

1. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi nie później niż w terminie 30 dni od spełnienia ostatniego z warunków określonych w § 5, z uwzględnieniem dostępności pojazdu oraz postanowień § 4 ust. 7.
2. Organizator poinformuje Uczestnika o terminie oraz miejscu przekazania samochodu.
3. Samochód zostanie przekazany wraz z dokumentami oraz wyposażeniem przekazywanym standardowo z danym pojazdem.
4. Wydanie Nagrody zostanie potwierdzone protokołem.
5. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody.

6. W przypadku rezygnacji z Nagrody Uczestnikowi nie przysługuje:

- a) równowartość Nagrody w gotówce,
- b) obniżenie ceny lokalu,
- c) rabat odpowiadający wartości samochodu,
- d) inne świadczenie zastępcze.

§ 7. Odstąpienie albo rozwiązanie umowy

1. Jeżeli umowa deweloperska zostanie skutecznie rozwiązana, Uczestnik skutecznie od niej odstąpi albo z innej przyczyny nie dojdzie do przeniesienia własności lokalu na Uczestnika, prawo do Nagrody wygasa.

§ 8. Opodatkowanie Nagrody

1. Organizator ponosi ekonomiczny ciężar podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika.

2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dodatkowej wpłaty z własnych środków w celu pokrycia podatku dochodowego związanego z otrzymaniem Nagrody.

3. Jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wydania Nagrody jej otrzymanie podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, Organizator przyzna Uczestnikowi, oprócz Nagrody rzeczowej, dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od łącznej wartości Nagrody rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej.

4. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 3:

- a) jest w całości finansowana przez Organizatora,
- b) nie jest wypłacana Uczestnikowi do jego dyspozycji,
- c) zostaje w całości przeznaczona na zapłatę należnego podatku dochodowego.

5. Organizator, jako płatnik w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, obliczy, pobierze oraz odprowadzi należny podatek do właściwego urzędu skarbowego.

6. Przy obowiązującej obecnie 10% stawce zryczałtowanego podatku wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej jest ustalana w taki sposób, aby w całości pokrywała podatek należny od wartości Nagrody rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej.

7. Uczestnik nie otrzymuje kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej i nie może żądać jej wypłaty ani przeznaczenia na inny cel.

8. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Uczestników nabywających lokal jako osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

§ 9. Ceny lokali

1. Promocja stanowi dodatkowe świadczenie związane z zakupem lokalu i nie oznacza zamrożenia cen wszystkich lokali oferowanych w ramach inwestycji NovaDuo.

2. Organizator może zmieniać ceny lokali, w stosunku do których nie została jeszcze zawarta umowa ustalająca wiążącą cenę sprzedaży.

3. Zmiany cen mogą wynikać w szczególności z:

- a) postępu realizacji inwestycji,
- b) sytuacji rynkowej,
- c) zmian kosztów realizacji inwestycji,
- d) dostępności poszczególnych lokali,
- e) strategii sprzedażowej Organizatora.

4. Aktualne ceny lokali są publikowane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zmiana ceny ofertowej nie wpływa na cenę określoną wcześniej w wiążącej umowie zawartej z Uczestnikiem.
6. Nagroda nie stanowi części ceny lokalu i jest odrębnym świadczeniem promocyjnym Organizatora.

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane:
 - a) pocztą elektroniczną na adres kontakt@jpjconcept.pl, lub
 - b) pisemnie na adres Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, wskazanie lokalu oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Postępowanie reklamacyjne nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Zakończenie Promocji i zmiana Regulaminu

1. Organizator może zakończyć Promocję przed dniem 31 grudnia 2026 r. w odniesieniu do osób, które przed datą jej zakończenia nie nabyły jeszcze prawa do udziału w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Zakończenie Promocji nie narusza praw Uczestników, którzy wcześniej:
 - a) zawarli umowę deweloperską spełniającą warunki Promocji albo
 - b) zawarli umowę rezerwacyjną uprawniającą ich do udziału w Promocji na zasadach określonych w § 2 ust. 3.
3. Organizator może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych i obiektywnych przyczyn, w szczególności w związku z:
 - a) zmianą przepisów prawa,
 - b) zmianą zasad opodatkowania Nagrody,
 - c) zmianą oferty, produkcji lub dostępności pojazdów Ford,
 - d) koniecznością dostosowania Regulaminu do stanowiska właściwych organów administracji publicznej,
 - e) wystąpieniem innych obiektywnych okoliczności mających wpływ na możliwość realizacji Promocji.
4. Zmiana Regulaminu nie może pozbawić praw nabytych Uczestnika ani pogorszyć warunków Promocji w odniesieniu do Nagrody, do której Uczestnik uzyskał już prawo zgodnie z Regulaminem.

§ 12. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest JPJ Concept Sp. z o.o.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:
 - a) przeprowadzenia Promocji,
 - b) weryfikacji spełnienia jej warunków,
 - c) wydania Nagrody,
 - d) wykonania obowiązków podatkowych oraz księgowych,
 - e) rozpatrywania reklamacji,
 - f) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są udostępniane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.jpjconcept.pl/promocja.
2. Regulamin może zostać zapisany albo wydrukowany przez Uczestnika.

3. Informacje zawarte w materiałach reklamowych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Szczegółowe zasady uczestnictwa określa niniejszy Regulamin.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

JPJ Concept Sp. z o.o. • NovaDuo